

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील सं. 6092 वर्ष 2021

(एसएलपी (दीवानी) सं. 5931/2015 से उद्भूत)

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

आर.सी. श्रीवास्तव

..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति रस्तोगी

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. वर्तमान अपील 14 सितंबर, 2006 को अधिकरण द्वारा दिए गए पूर्ण वेतन के साथ बहाली को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21 नवंबर, 2014 के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गयी है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3. संक्षेप में तथ्य जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं कि प्रत्यर्थी /कर्मकार अपीलकर्ता-बैंक 1 का एक कर्मचारी था और कथित अपराध के लिए जो उसने 12 जनवरी, 1988 को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया था, एक आरोप पत्र 27 जनवरी, 1988 को प्रत्यर्थी-कर्मकार के विरुद्ध लाया गया था, जिसमें उस पर अपीलकर्ता-बैंक के परिसर के भीतर नशा करने और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ झड़प और मारपीट करने के लिए और प्रबंधन पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया गया था। 27 जनवरी, 1988 के आरोप पत्र का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

"आप जानते हैं कि मुकदमा संख्या 5887/83 में न्यायालय में सुनवाई दिनांक 13.1.88 के लिए नियत थी जिसमें आप भी एक पक्ष हैं। दिनांक 12.1.88 को कार्यालय के समय में, बैंक के कर्मचारी श्री बच्चू लाल मिश्रा और श्री पी.के. सेठ, कल अदालत में एक मुकदमा है, इसलिए मुझे देर से अंकित न करें क्योंकि मैं अपने घर से सीधे अदालत जाऊंगा। श्री सेठ ने आपसे और श्री मिश्रा से कहा कि आपको पहले बैंक आना चाहिए, उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसके बाद ही आपको अदालत में जाना चाहिए। शाम को फिर से लगभग 5.30 बजे आपने श्री बीएल मिश्रा के साथ श्री सेठ से संपर्क किया और उनसे कहा कि श्री बीएल मिश्रा को 13.1.88 को देरी के लिए अंकित न करें और वह पहले बैंक में रिपोर्ट न करके सीधे अपने घर से अदालत जाएंगे। श्री सेठ ने आपको और श्री मिश्रा को पहले बैंक आने, उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और फिर अदालत में जाने के लिए कहा। आपने और श्री मिश्रा ने श्री सेठ से श्री सिक्का, सहायक प्रबंधक (संचालन) से बात करने के लिए कहा, जिन्होंने बदले में श्री सेठ को उपस्थिति रजिस्टर में अदालत का मामला लिखने की सलाह दी, जिस तथ्य से आपको व श्री मिश्रा को भी बता दिया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

उसी दिन यानी 12.1.88 को, श्री सेठ श्री अरुण शर्मा के साथ लगभग 9.00 बजे कार्यालय में थे और जब आप श्री बीएल मिश्रा, श्री थान सिंह और एक बाहरी व्यक्ति के साथ नशे की हालत में बैंक हॉल में दाखिल हुए तो शाखा को बंद करने जा रहे थे और उपस्थिति रजिस्टर में देर से अंकन के संबंध में चर्चा शुरू कर दी। श्री ए शर्मा ने आपको और अन्य लोगों को यह बताते हुए शांत करने कोशिश की कि इस तरह की अपेक्षाएँ कार्यालय के सामान्य मानदंड हैं और अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं और ऐसी अपेक्षाएँ केवल कार्यालय नियमों के अनुसार हैं। यह बताया जाता है कि श्री मिश्रा और श्री थान सिंह दोनों ने प्रबंधन/अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जैसा कि आप श्री थान सिंह को मूकदर्शक बनकर देख रहे थे: "एक एक की देख लेंगे, माँ चोद दूँगा, एक एक की टाँग तोड़ देंगे।"

श्री मिश्रा ने इस प्रकार दुर्व्यवहार किया: 'माँ चोद दूँगा। एक एक की माँ चोद दूँगा।' बैंक के अधिकारियों श्री अरुण शर्मा और श्री सेठ के समझाने-बुझाने से, आप अन्य लोगों के साथ बैंक हॉल से बाहर गए और बैंक के परिसर में खड़े हो गए, श्री शर्मा ने परिसर को बंद कर दिया। फिर से श्री मिश्रा और श्री थान सिंह दोनों ने श्री सेठ और प्रबंधन को गाली देना शुरू कर दिया, इन लोगों की माँ चोद देंगे। सालों की टाँग तोड़ देंगे। इस बीच, श्री शर्मा बैंक की चाबी जमा करने के लिए बैंक परिसर में श्री सिक्का के निवास पर गए। जैसे ही श्री शर्मा बाहर गए, आपने बाहरी व्यक्ति के साथ श्री सेठ की गर्दन से टाई खींचकर उनके साथ हाथापाई की और थप्पड़ मारे जिससे उनका चश्मा टूट गया और उनकी बायीं आंख पर भी चोट के निशान आ गए।

आपकी ओर से उपरोक्त कार्य यदि साबित हो जाता है तो 19.10.66 दिनांकित द्विपक्षीय समझौता (बाइपार्टाइट सेटलमेंट) के अनुच्छेद 19.5 के तहत निम्नलिखित घोर कदाचार का गठन करेगा, जो निम्नानुसार है:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

19.5 (ग): बैंक के परिसर में नशे की हालत या दंगा या अव्यवस्थित या अभद्र व्यवहार और

(घ) बैंक के हित के प्रतिकूल कोई कार्य करना और एतद्वारा आप पर कदाचार के उपरोक्त घोर कृत्यों का आरोप लगाया जाता है।"

4. कथित घोर कदाचार के लिए जो उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया था, एक विभागीय जांच की गई और जांच के दौरान, तीन गवाहों के साक्ष्य अर्थात् श्री पीके सेठ (एमडब्लू 1), श्री बीएम सिक्का (एमडब्लू 2) और श्री अरुण शर्मा (एमडब्लू 3), जो अधिकारी हैं और जिनके साथ कथित घटना हुई थी, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए और बचाव में, प्रतिवादी-कर्मकार साक्ष्य कटघरे में उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन दो कर्मचारी अर्थात् श्री श्याम बहादुर (डीडब्लू 1)-चौकीदार और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी श्री पन्ना लाल (डीडब्लू 2) को पेश किया गया था।

5. जांच अधिकारी ने द्विपक्षीय समझौता के संदर्भ में जांच करने के बाद और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सम्यक् अनुपालन के बाद, दोषी-प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित माना और अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सम्यक अनुपालन के बाद जांच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष की पुष्टि की और उसे 22 अगस्त, 1991 के एक आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के दंड से दंडित किया।

6. अधिकरण के न्याय-निर्णयन के लिए 30 जून, 1992 की इसकी अधिसूचना द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा किया गया संदर्भ निम्नानुसार है:

"क्या श्री आरसी श्रीवास्तव को दिनांक 22 अगस्त 1991 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने में एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी, कानपुर के प्रबंधन की कार्रवाई उचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस राहत का हकदार है? "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

7. अधिकरण ने जांच के अभिलेख की जांच करने के बाद पहली बार में घरेलू जांच को निष्पक्ष और उचित माना और उसके बाद, जांच के अभिलेख पर पुनर्विचार किया और प्रबंधन गवाहों अर्थात्, श्री पीके सेठ (एमडब्लू 1), श्री बी. एम. सिक्का (एमडब्लू 2) और श्री अरुण शर्मा (एमडब्लू 3) और बचाव पक्ष के गवाह, चौकीदार (डीडब्ल्यू 1) और बैंक के पूर्व कर्मचारी (डीडब्ल्यू 2) के बयान का संज्ञान लिया और एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलकर्ता -बैंक का प्रबंधन प्रत्यर्थी-कर्मकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने में बुरी तरह से विफल रहा है और आरोपों को साबित नहीं माना और परिणामस्वरूप, सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त किया और अपने निर्णय दिनांकित 14 सितंबर 2006 द्वारा अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी-कर्मकार की सेवा, साथ ही पूर्ण बकाया वेतन, वरिष्ठता और पद से जुड़े सभी परिणामी लाभ को बहाल करने का निर्देश दिया।

8. 14 सितंबर, 2006 दिनांकित इस निर्णय को अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर, 2014 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आंतरिक जांच को निष्पक्ष और उचित माना जाने के बाद, अधिकरण के पास आंतरिक जांच में दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की सीमित गुंजाइश है और जब तक कि निष्कर्ष प्रतिकूल नहीं है और किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो अधिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद "अधिनियम 1947" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 क के दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

10. हालांकि, वर्तमान मामले में अधिकरण ने खुद को अपील के न्यायालय में परिवर्तित कर लिया है और न केवल पूरी तरह से सबूतों पर पुनर्विचार किया है, बल्कि इस धारणा पर आगे बढ़ा है कि प्रबंधन को उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करना है और तीन अधिकारियों के तात्त्विक साक्ष्य के बावजूद, जिनका नशे की हालत में प्रत्यर्थी-कर्मकार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, इसको इस आधार पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है कि चौकीदार (डीडब्ल्यू 1) और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी (डीडब्ल्यू 2) ने अपने बयान में कहा है कि ऐसी घटना नहीं हुई है और इसे सही ठहराने के लिए, एक दस्तावेज अर्थात् प्रश्नगत समय का उपस्थिति रजिस्टर को अभिलेख पर रखा गया था और आगे इस तथ्य के साथ सामना करने के लिए कि आंतरिक जांच में अपराधी प्रस्तुत नहीं हुआ था और अधिकरण द्वारा यह दर्ज किया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, यह कुछ ऐसा है जो आकस्मिक रूप से आया है और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के, जाँच के दौरान दर्ज किया गया दोषिता के निष्कर्ष में अधिकरण द्वारा किया गया हस्तक्षेप न केवल विकारग्रस्त है बल्कि विधि में अपोषणीय है।

11. आंतरिक जांच के मामले में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश यह जांचने के लिए है कि क्या आंतरिक जांच करने में प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है, या आंतरिक जांच के दौरान दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष में कोई विकृति कारित की गयी है। अधिकरण द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में जो मूल त्रुटि की गई थी, उसको उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं देखा गया है और आंतरिक जाँच में दोषसिद्धि धारित करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर आंतरिक जाँच में दर्ज निष्कर्षों पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

ध्यान दिए बिना रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया और अधिनियम 1947 की धारा 11 क में परिभाषित अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। इसके विपरीत, जिन अधिकारियों के साथ घोर कदाचार की कथित घटना हुई है, उन्हें यह बताया गया है कि वास्तव में उनका आरोप बेबुनियाद, निराधार है और घटना हुई ही नहीं है जो कल्पना से परे है। इसके अलावा, अपराधी-प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जब जांच के दौरान यह स्थापित किया गया था, कि जांच अधिकारी ने आरोपों को साबित माना और प्रत्यर्थी को बर्खास्तगी का दण्ड देकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई।

12. इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि प्रत्यर्थी-कर्मकार ने 31 जनवरी, 2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी और मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान, उसे अधिनियम 1947 की धारा 17 ख के संदर्भ में उसके अंतिम वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

13. इसके विपरीत, अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय की पुष्टि का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं था जैसा कि सर्वप्रथम अधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए समझा गया कि ऐसी कथित घटना जिसके संदर्भ में आंतरिक जांच की गई थी, कभी नहीं हुई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी क्योंकि वह संघ का एक सक्रिय सदस्य था और यह अपीलकर्ता द्वारा बैंक में उसकी ट्रेड यूनियन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रत्यर्थी को निकालने के लिए अपनाया गया घुमावदार रास्ता था और उपलब्ध एकमात्र सहारा ऐसे बेबुनियाद आरोपों को लगाना था जो निश्चित रूप से अधिकरण द्वारा न्यायिक समीक्षा किए जाने पर सही साबित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

नहीं होता है और अधिकरण द्वारा ठीक ही हस्तक्षेप किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

14. हमने पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच की है।

15. इस न्यायालय ने 27 फरवरी, 2015 को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट रूप से इस कारण से पिछले वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी थी कि उस समय तक प्रत्यर्थी-कर्मचारी 31 जनवरी, 2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका था।

16. प्रत्यर्थी का मामला यह नहीं है कि 19 अक्टूबर, 1966 को द्विपक्षीय समझौते के अनुसार आंतरिक जांच नहीं की गई है, जो एक कर्मकार द्वारा किए गए कदाचार और कथित कदाचार के संदर्भ में आंतरिक जांच करने के लिए लागू था, जिसके लिए प्रत्यर्थी-कर्मकार को आरोपित किया गया था, इसे द्विपक्षीय समझौता के खंड 19.5(ग) और (घ) के तहत कदाचार में से एक के रूप में परिभाषित किया गया है। 19 अक्टूबर, 1966 के द्विपक्षीय समझौता के प्रस्तर 19.5 के तहत घोर कदाचार का गठन करने वाले कार्य निम्नानुसार हैं:

"19.5 (ग): बैंक के परिसर में नशे की हालत या दंगा या अव्यवस्थित या अभद्र व्यवहार और

(घ) बैंक के हित के प्रतिकूल कोई कार्य करना और एतद्वारा आप पर उपरोक्त घोर कदाचार के कृत्यों का आरोप लगाया जाता है।"

17. 27 जनवरी 1988 को आरोप-पत्र पेश होने के बाद, जिसका एक विस्तृत संदर्भ जांच के दौरान दिया गया है, बैंक के अधिकारियों अर्थात् श्री पीके सेठ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(एमडब्लू 1), श्री बी. एम. सिक्का (एमडब्लू 2) और श्री अरुण शर्मा (एमडब्लू 3) जिनके साथ कथित कदाचार प्रत्यर्थी-कर्मकार द्वारा किया गया था, वे आरोप-पत्र में प्रत्यर्थी-कर्मकार के खिलाफ लगाए गए आरोप के समर्थन में प्रबंधन की ओर से गवाह के रूप में उपस्थित हुए थे और सुज्ञात कारण से प्रत्यर्थी ने जांच के दौरान बचाव में अपना स्वयं का बयान दर्ज नहीं कराया था, बल्कि (डीडब्ल्यू 1) चौकीदार और (डीडब्ल्यू 2) बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को प्रस्तुत किया जिन्होंने प्रबंधन के गवाहों के बयान, जिनके साथ कथित घटना हुई थी, का विरोध किया, प्रत्यक्ष सबूत के आधार पर, स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी-कर्मकार के खिलाफ लगाए गए इस तरह के कदाचार के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हो सकता है, जांच अधिकारी ने सुनवाई का अवसर देने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित अनुपालन के बाद आरोप को साबित मानकर निष्कर्ष दर्ज किया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गयी और इसके परिणामस्वरूप, उसे 22 अगस्त 1991 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी के दंड से दंडित किया गया। आंतरिक जांच के अभिलेख का फिर से मूल्यांकन करने के बाद अधिकरण ने इसे निष्पक्ष और उचित माना, आंतरिक जांच में इस हद तक हस्तक्षेप करने की बहुत सीमित गुंजाइश है कि तथ्य के निष्कर्ष में कोई स्पष्ट विकृति है जो जाँच के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है और यह कि द्विपक्षीय समझौते का अनुपालन जो जांच करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, का उल्लंघन किया गया है या आरोप की प्रकृति के अनुरूप कर्मकार के विरुद्ध आरोपित दंड उसके खिलाफ साबित हो जाता है और यदि यह पूरी तरह से आधारहीन है, तो अधिकरण अधिनियम 1947 की धारा 11 क के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने में हमेशा न्यायसंगत होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

18. वर्तमान मामले में, अभिलेख का परिशीलन करने के बाद हम पाते हैं कि अधिकरण ने खुद को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपील के न्यायालय में बदल लिया है और आंतरिक जाँच के क्रम में पाए गए निष्कर्षों की जाँच करते हुए अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है और आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किए जाने के व्यापक सिद्धांत पर प्रेक्षण किया है जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली में की एक कसौटी है और इस तथ्य को पूर्णतः भुला दिया है कि आंतरिक जांच का परीक्षण संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर किया जाना चाहिए और यदि अभिलेख पर कोई साक्ष्य है जो उस आरोप का समर्थन कर सकता है जो अपराधी के खिलाफ लगाया गया है, जब तक कि यह स्वतः अपोषणीय या विकृत न हो, आमतौर पर अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब आंतरिक जांच को निष्पक्ष और उचित माना गया हो और हमारे दृष्टिकोण में, अधिकरण ने जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप करते हुए पूरी तरह से अनदेखी की है और अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है, जिसके अनुसरण में प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय पारित करते समय एक स्पष्ट त्रुटि की है।

19. श्रम न्यायालय का निर्णय केवल परिकल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह मनमाने व असमर्थित कथन पर प्रबंधन के निर्णय को पलट नहीं सकता है। अधिनियम 1947 की धारा 11 क के तहत इसका अधिकार क्षेत्र हालांकि व्यापक है लेकिन इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रचलित व सामान्य है कि न्यायिक विवेक का प्रयोग स्वेच्छाचारी या मनमौजी ढंग से नहीं किया जा सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

यह सबूतों की जांच या विश्लेषण कर सकता है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा कैसे होता है।

20. हमारा विचार है कि अधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट आक्षेपित निर्णय विधि में पोषणीय नहीं है।

21. इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अंतिम तिथि पर, हमने अपीलकर्ता से प्रत्यर्थी-कर्मकार को किए गए भुगतान को हमारे परिशीलन के लिए प्रस्तुत करने का आह्वान किया है।

22. इसके अनुपालन में, हमारे समक्ष लेखा-विवरण को परिशीलन के लिए रखा गया है, यह दर्शाता है कि 46,89,421.16 रु. की धनराशि साथ ही अधिनियम 1947 की धारा 17 ख के तहत 10,27,096.56 रु. की धनराशि, कुल 57,16,517.72 की धनराशि का भुगतान प्रत्यर्थी-कर्मकार को अंतरिम अवधि में किया गया है।

23. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील में इस न्यायालय को यह समझाने की कोशिश की है कि अपीलकर्ता द्वारा एक गरीब कामगार को निशाना बनाया गया है और अपने पूरे जीवन में, वह मुकदमेबाजी में रहा है और उसे जो भुगतान किया गया है, वह उसका वैध बकाया है और यदि हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसके प्रतिकूल हो सकता है।

24. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए, जहां प्रत्यर्थी-कर्मकार को 5,7,16,517.72 रु. धनराशि का भुगतान किया गया था और 31 जनवरी, 2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी, इस न्यायालय द्वारा 27 फरवरी, 2015 के आदेश द्वारा बकाया वेतन के संदर्भ में स्टे दिया गया था,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

जबकि आंतरिक जांच में प्राधिकरण द्वारा पारित 22 अगस्त, 1991 की सेवा से बर्खास्तगी के दंड के आदेश को बरकरार रखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि अंतरिम अवधि में कर्मकार को किए गए भुगतान के संदर्भ में कोई वसूली नहीं की जाएगी, जिसका संदर्भ हमारे द्वारा दिया गया है।

25. अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है और अधिकरण द्वारा पारित 14 सितंबर, 2006 के निर्णय की पुष्टि करते हुए 21 नवंबर, 2014 के उच्च न्यायालय के निर्णय को इस स्पष्टीकरण के साथ अपास्त किया जाता है कि अंतरिम अवधि में प्रत्यर्थी-कर्मकार को किए गए भुगतान के संदर्भ में कोई वसूली नहीं होगी।

26. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, को भी निस्तारित समझा जाएगा।

.....
(न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी)

.....
(न्यायमूर्ति अभय एस. ओका)

नई दिल्ली

29 सितंबर, 2021

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"